

Política de privacidad del Programa de Recompensas

En esta política de protección de datos personales se recoge **toda la información que te permitirá entender cómo se tratan tus datos personales en el contexto del Programa de Recompensas**. Si deseas consultar la política general de confidencialidad de Plazo para todos los servicios prestados, [haz clic aquí](#).

El tratamiento de tus datos personales por parte de PayLead es el resultado de tu voluntad de participar en el Programa de Recompensas. Por motivos de transparencia, cuando te inscribas en el Programa de Recompensas te proporcionaremos toda la información posible sobre la forma en la que utilizamos tus datos personales y el alcance de tus derechos (incluido el derecho a oponerse a cualquier tratamiento que no sea estrictamente necesario para la prestación del Programa de Recompensas).

La protección de los datos personales es una prioridad para Plazo y para PayLead. Nos comprometemos a respetar las normas derivadas del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

I. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE TUS DATOS PERSONALES?

Para ofrecer el Programa de Recompensas, las dos entidades siguientes actúan en calidad de **Responsables del Tratamiento conjuntos**:

- **IDFINANCE PLAZO, S.L.U.**, sociedad española, con domicilio social en Calle Moia 1, 1º, 08006, Barcelanóa (España), inscrita en el Registro de Comercio y Sociedades (RCS) de Barcelona, con el número B02996668;
- **PAYLEAD**, sociedad anónima simplificada, con domicilio social en 9, rue de Condé 33064 Burdeos (Francia), inscrita en el Registro de Comercio y Sociedades (RCS) de Burdeos con el número B 821 725 579;

PayLead y Plazo han determinado conjuntamente el modo de funcionamiento del Programa de Recompensas y el uso que se hará de tus datos personales para prestar este servicio.

PayLead también actúa como **Responsable del Tratamiento independiente** para las operaciones de tratamiento posteriores descritas en la sección II.

II. ¿PARA QUÉ FINES UTILIZAMOS TUS DATOS PERSONALES?

La siguiente tabla detalla los fines para los que utilizamos tus datos personales, así como el fundamento jurídico adoptado. Las operaciones realizadas en base a la ejecución del contrato son esenciales para la prestación del Programa de Recompensas.

FINALIDAD GENERAL	TRATAMIENTO	RESPONSABLE TÉCNICO	FUNDAMENTO JURÍDICO
Ejecución del programa	Transmisión de las transacciones bancarias a PayLead	Plazo	Ejecución del contrato
	Análisis de los datos para elaborar el perfil del usuario y el catálogo de ofertas correspondiente	PayLead	Ejecución del contrato

	Análisis de datos para la generación y gestión de los Cashback en función del historial de transacciones	PayLead	Ejecución del contrato
	Análisis de los datos de las transacciones para la coherencia geográfica de las ofertas mostradas al usuario	PayLead	Ejecución del contrato
	Análisis de datos para personalizar la experiencia del cliente en función de los hábitos de consumo del usuario	PayLead	Consentimiento
	Pago de Cashback al usuario	Plazo	Ejecución del contrato
	Apoyo técnico para la gestión de las reclamaciones de los usuarios	PayLead	Ejecución del contrato
	Establecimiento de estadísticas sobre el seguimiento de las ofertas y los resultados del Programa de Recompensas	PayLead	Ejecución del contrato
	Envío de comunicaciones de marketing para promocionar el Programa de Recompensas	Plazo	Consentimiento
Cumplimiento de la normativa	Gestión de las solicitudes del RGPD de los usuarios	Plazo y PayLead	Obligación legal

El Programa de Recompensas se basa en el análisis de tus transacciones bancarias: sobre la base del catálogo de ofertas mostrado, PayLead identifica las transacciones susceptibles de un pago de Cashback. A continuación, generamos tu Cashback automáticamente, sin ninguna acción específica por tu parte.

PayLead también analiza los datos de tus transacciones bancarias para ofrecerte ofertas personalizadas basadas en tu historial de transacciones y en tus hábitos de consumo. Los criterios de elegibilidad para las ofertas los definen nuestros socios comerciales y Plazo.

➔ El fundamento del Programa de Recompensas es permitirte utilizar tus datos bancarios para beneficiarte de ofertas personalizadas y relevantes de nuestros socios comerciales.

Tratamiento posterior (según la definición del artículo 13.3 del RGPD)

PayLead utiliza tus datos personales para el tratamiento posterior que se describe a continuación. Este tratamiento lo realiza PayLead de forma independiente y bajo su exclusiva responsabilidad.

FINALIDAD GENERAL	TRATAMIENTO	FUNDAMENTO JURÍDICO
Cumplimiento de la normativa	Archivo de los datos que hayan dado lugar al pago de un Cashback para el control administrativo y cualquier posible disputa	Obligación legal
Explotación comercial	Elaboración de informes y estadísticas sobre el seguimiento y el rendimiento de las ofertas a los socios comerciales	Intereses legítimos
	Elaboración de estadísticas agregadas y no nominativas con fines comerciales	Intereses legítimos
Seguridad y rendimiento del servicio	Funcionamiento, seguridad y actualización de las plataformas técnicas de PayLead	Intereses legítimos
Seguimiento y mejora de los servicios	Establecimiento de estadísticas agregadas y no nominativas para monitorizar el uso y la calidad de los servicios de PayLead	Intereses legítimos

Tal y como exige la normativa aplicable, hemos comprobado que la consecución de nuestros intereses legítimos no vulnera los derechos y libertades de los usuarios:

- Un usuario puede anticipar razonablemente que PayLead deberá informar a los socios comerciales sobre el rendimiento y el seguimiento de las ofertas.
- Los estudios realizados por PayLead no se centran en una persona de forma individual, sino en un conjunto de datos agregados y no nominativos.
- PayLead realiza tus estudios sobre la base de datos seudonimizados.

III. ¿QUÉ DATOS PERSONALES UTILIZAMOS?

Plazo proporciona los siguientes datos personales a PayLead:

- nombre de tu banco
- referencias de la cuenta bancaria
- transacciones bancarias: nombre de la transacción, fecha, lugar, importe, comercio, número de PAN abreviado (últimos 4 dígitos)
- identificador único de usuario (token)
- direcciones IP

Ten en cuenta que Plazo no transfiere tu nombre, apellidos, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento o nacionalidad a PayLead. Esta información queda en posesión exclusiva de Plazo.

➔ **PayLead te identifica únicamente a través de un identificador de usuario único**, llamado «**token**», que consiste en una serie de números y letras. Esto se llama seudonimización.

Mediante el análisis de tus datos bancarios, PayLead también procesa tus hábitos de consumo (tus marcas favoritas, tus tiendas preferidas, las zonas geográficas en las que sueles comprar, tu cesta media), tu salario medio, tus ingresos excepcionales o los acontecimientos de tu vida que puedan deducirse de tus compras (como bodas, nacimientos, etc.).

Como parte del proceso de soporte, tratamos otros datos personales de cualquier tipo que tú puedas proporcionarnos. Al hacerlo, te invitamos a limitar la información que compartas a la que sea estrictamente necesaria, especialmente aquella que requerimos para poder responder a tu solicitud.

IV. ¿CUÁNTO TIEMPO SE CONSERVARÁN TUS DATOS PERSONALES?

Tus datos personales se utilizan durante un periodo de tiempo específico, estrictamente limitado a los fines para los que fueron recogidos:

- Los datos de tus transacciones bancarias se eliminarán tras un plazo de 2 años (desde la fecha de la transacción) si no han generado ningún pago de Cashback.
- Los datos de tus transacciones se eliminarán tras un plazo de 5 años (desde la fecha de la transacción) si han generado un pago de Cashback.

En caso de que decidas darte de baja del Programa de Recompensas, PayLead eliminará todos tus datos personales, excepto los relativos al pago del Cashback, que se conservarán durante el periodo de 5 años anteriormente mencionado.

V. ¿A QUIÉN SE COMUNICAN TUS DATOS PERSONALES?

Tus datos personales solo son accesibles al personal de PayLead que necesite conocerlos para poder llevar a cabo sus funciones y ofrecer el Programa de Recompensas.

Algunos terceros pueden tener acceso a tus datos personales seudonimizados (o anonimizados, en su caso):

- Cualquier posible subcontratista o proveedor de servicios de PayLead que actúe por razones técnicas y logísticas relacionadas con la correcta ejecución del Programa de Recompensas (como un proveedor de servicios de pago, un proveedor de servicios de información de cuentas, auditores de seguridad externos, etc.).
- Socios comerciales a los que PayLead comunique un extracto de las transacciones que hayan generado un Cashback (importe, marca de tiempo, PAN abreviado).

VI. ¿DÓNDE SE ALMACENAN TUS DATOS PERSONALES?

PayLead almacena y trata tus datos personales exclusivamente en la **Unión Europea** (Francia y Países Bajos).

No obstante, PayLead se reserva el derecho de utilizar determinados proveedores de servicios fuera del Espacio Económico Europeo (EEE). PayLead te informará de dichas transferencias fuera de la UE y se asegurará de que tus datos personales estén debidamente protegidos de acuerdo con los requisitos del RGPD. Si lo solicitas, PayLead te proporcionará una copia de las medidas de protección aplicables.

VII. ¿CÓMO SE PROTEGEN TUS DATOS PERSONALES?

PayLead utiliza medidas técnicas y organizativas que cumplen con los requisitos jurídicos y reglamentarios para mantener tus datos personales seguros y confidenciales, incluyendo:

- La pseudonimización de datos: PayLead no conoce tu identidad directamente.
- La aplicación de una política de gestión de los derechos de acceso a nuestras herramientas y bases de datos.
- La aplicación de una política de registros.
- El cifrado de datos.
- Los antivirus.
- La realización de pruebas de intrusión.
- La anonimización de los datos siempre que sea posible.
- La formación de los empleados de PayLead en materia de seguridad y confidencialidad de los datos.

En virtud de diversos acuerdos por escrito, PayLead exige a sus proveedores de servicios y subcontratistas que apliquen fuertes medidas de seguridad para proteger los datos personales que tratan en nombre de PayLead.

VIII. ¿CÓMO EJERCER TUS DERECHOS?

La normativa vigente te permite mantener el control de tus datos personales. A estos efectos, tienes los siguientes derechos:

- **Derecho de acceso:** tienes derecho a obtener una copia de todos los datos personales que tengamos sobre ti.
- **Derecho de rectificación:** puedes solicitar que se actualicen tus datos personales si son incorrectos.

- **Derecho de oposición:** tienes derecho a oponerte, en determinados casos, al uso de tus datos personales. Solo podrás oponerte al tratamiento basado en el fundamento jurídico del «interés legítimo». Deberás justificar los motivos legítimos por los que deseas oponerte a que PayLead utilice tus datos personales.
- **Derecho a retirar tu consentimiento:** si has dado tu consentimiento para una operación de tratamiento específica, puedes retirarlo en cualquier momento sin necesidad de indicar los motivos. La retirada del consentimiento solo es válida para el futuro.
- **Derecho a limitar el tratamiento:** tienes derecho a solicitar, en determinados casos, que se suspenda o limite total o parcialmente el tratamiento que se haga de tus datos personales.
- **Derecho al olvido:** puedes solicitar la supresión de todos tus datos personales en determinados casos.
- **Derecho a la portabilidad:** puedes pedir que te devuelvan tus datos personales en un formato comprensible y legible.
- **Derecho a oponerse a la elaboración de perfiles y a la decisión individual automatizada:** tienes derecho a oponerte en cualquier momento a la elaboración de perfiles basados en tus datos personales con fines de marketing directo.

Ten en cuenta que el ejercicio de determinados derechos podría dar lugar a tu eliminación del Programa de Recompensas, ya que algunos tratamientos son necesarios para la prestación del servicio.

Para responder a tu solicitud, podemos pedirte que nos proporciones una prueba de tu identidad y/o información adicional.

Haremos todo lo posible para responder a tu solicitud lo antes posible.

➔ **Puedes ejercer tus derechos poniéndote en contacto con Plazo y/o con PayLead en las siguientes direcciones:**

PAYLEAD

A la atención del RPD
58 bis rue de la Chaussée d'Antin, 75009 París
dpo@paylead.fr

PLAZO

Calle Moia 1, 1º, 08006 Barcelona
dpd@plazo.es

Puedes ponerte en contacto con Plazo y/o con PayLead, que responderán conjuntamente a tu solicitud. No obstante, ten en cuenta que PayLead no tiene conocimiento directo de tu identidad, por lo que se recomienda que dirijas tu solicitud inicial a Plazo.

Por último, puedes presentar una reclamación ante la CNIL, la autoridad francesa de protección de datos (*Commission Nationale Informatique et Libertés*, situada en 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARÍS CEDEX 07 (más información en www.cnil.fr).

Esta política puede actualizarse, especialmente si se realiza un nuevo tratamiento de datos personales. Se te informará de estos cambios por cualquier medio por escrito.